

주의 요구

1. 제 목 : 담보부채권 경매 종결보고 및 무담보 전환 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제2호에 따라 담보부채권의 인수지원·정리 및 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「인수채권정리업무규정」 제9조 및 「수탁채권정리업무요강」 제65조에 따르면 경매가 종결되었을 때에는 그 결과를 보고하고 배당 종결 후 잔존채권이 있는 경우에는 지체 없이 무담보채권으로 전환하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 부산지역본부 소관 담보부채권의 경매종결 업무 처리현황을 점검한 결과

2023. 9. 26. ◆◆캐피탈로부터 인수한 채무자 □□□ 담보채권(◆◆캐피탈 XXXX-XXX)의 경우 2024. 2. 16. 최종매각 보고 후 2024. 4. 25. 배당금을 수령하였는데 경매종결보고는 27일이 경과한 2024. 5. 22. 작성하는 등

[별표 1] “담보부채권 경매사건 종결보고 지연 명세”와 같이 짧게는 6일 이상 길게는 27일까지 경매사건 종결보고를 지연한 43건이 확인되었다.

한편, 2021. 12. 28. ■■■■생명으로부터 인수한 채무자 ■■■■ 담보부채권(■■■■생명 XXXX-XXX)의 경우 2023. 6. 27. 배당금 수령 후 이틀 후 경매종결보고를 하였으나 송달료 환급분 정리를 사유로 무담보 전환은 153일이 경과한 2023. 11. 13.에 이루어진 사실이 확인되는 등

[표 7]과 같이 짧게는 16일 길게는 153일이 경과하여 잔존채권에 대한 무담보채권 전환 조치를 지연한 19건이 확인되었다.

[표 7] 배당종결 후 잔존채권에 대한 무담보전환 지연 현황

(단위: 천 원)

순번	차주번호	잔존채권액	경매종결 보고일자 1)(A)	무담보채권 이관일자(B)	지연일 (B-A)
합계 : 19건					
1	“기재 생략”				
2					
3					
4					
5					
6					

순번	차주번호	잔존채권액	경매종결 보고일자 1)(A)	무담보채권 이관일자(B)	지연일 (B-A)
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

“기재 생략”

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 담보부채권 경매 종결 보고 등 채권관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 경매종결 시 종결보고 및 잔존채권에 대한 무담보 전환 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

1) 경매사건 종결보고일자, MCI보험금 수령일자 중 마지막 입금처리일자를 기준으로 지연일수 산정함

[별표 1]

담보부채권 경매사건 종결보고 지연 명세

순 번	차주번호	사건번호	배당금 수령일자(A)	경매종결 보고일자(B)	지연일수 (B-A)
--------	------	------	----------------	-----------------	---------------

합 계 : 총 43건

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

“기재 생략”

순 번	차주번호	사건번호	배당금 수령일자(A)	경매종결 보고일자(B)	지연일수 (B-A)
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32		“기재 생략”			
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					